



法规 第5章 财务顾问 01 业务监管



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:216190

根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》，下列机构可以担任独立财务顾问的是（ ）。「2023年」

- A 证券公司持有上市公司3%的股份
- B 最近2年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系
- C 证券公司的一位高管在上市公司中任职
- D 在本次并购重组中为上市公司的本次交易对方提供顾问咨询服务的证券公司

解析:

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第17条。选项A正确，证券公司持有上市公司3%的股份，未达到或超过5%，可以担任独立财务顾问。选项B、C、D错误，均属于不得担任独立财务顾问的情形，其中选项D，为“本次交易”提供服务会影响独立性，如果仅是“曾经”提供过服务则不影响独立性。

正确答案:A

2. 多选题 题目ID:216186

某上市公司拟聘请某证券公司作为其独立财务顾问，不考虑其他因素，下列事项影响该证券公司作为独立财务顾问的有（ ）。「2017年」

- A 该证券公司选派员工李某担任该上市公司的董事
- B 最近1年该证券公司为上市公司提供融资服务
- C 上市公司持有该证券公司1.2%的股份
- D 在本次并购重组中为上市公司的本次交易对方提供财务顾问服务
- E 该证券公司的子公司持有上市公司4%的股权

解析:

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第17条。选项A、B、D正确，均属于法规规定不得担任独立财务顾问的情形。选项C、E错误，持股均未达到或者超过5%，不影响其独立性。

正确答案:A, B, D

3. 多选题 题目ID:216187

某证券公司拟从事上市公司并购重组财务顾问业务，下列关于其应当具备的条件描述正确的有（ ）。「2016年」

- A 具有健全且运行良好的内部控制和管理制度
- B 建立健全的尽职调查制度，具备良好的项目风险评估和内核机制
- C 该证券公司控股股东、实际控制人信誉良好且最近2年无重大违法违规记录
- D 公司净资产符合中国证监会的规定

解析:

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第6条。选项C错误，应为“3年”。选项D错误，应为“净资本符合中国证监会的规定”。

正确答案:A, B

4. 多选题 题目ID:216188

2016年4月，甲上市公司实施重大资产重组，拟聘请某证券公司作为其独立财务顾问，下列事项影响该证券公司作为独立财务顾问独立性的有（ ）。「2016年」

- A 该证券公司选派普通员工李先生担任甲公司的董事
- B 2015年6月, 该证券公司为甲公司提供过融资服务
- C 甲公司持有该证券公司4.2%的股份且为其第四大股东
- D 2015年1月, 该证券公司与甲公司存在资产委托管理关系
- E 2016年1月, 甲公司实际控制人发生变更, 该证券公司当时担任收购方财务顾问

解析:

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第17条。选项C错误, 未达到或超过5%, 与大股东的排名无关, 不影响独立性。选项E错误, 2016年1月曾为交易对方提供财务顾问服务, 交易已经完成的, 不影响独立性。

正确答案:A, B, D

5. 多选题 题目ID:216189

证券公司、证券投资咨询机构和其他财务顾问机构出现以下哪些情形时, 会导致其不得担任财务顾问 ()。「2015年」

- A 最近36个月内存在违反诚信的不良记录
- B 最近36个月内因涉嫌违法违规经营正在被调查
- C 最近24个月内因执业行为违反行业规范而受到中国证券业协会的纪律处分
- D 最近24个月内存在违反诚信的不良记录

解析:

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第9条。选项A错误, 最近24个月内存在违反诚信的不良记录。证券公司、证券投资咨询机构和其他财务顾问机构有下列情形之一的, 不得担任财务顾问: (1) 最近24个月内存在违反诚信的不良记录; (2) 最近24个月内因执业行为违反行业规范而受到行业自律组织的纪律处分; (3) 最近36个月内因违法违规经营受到处罚或者因涉嫌违法违规经营正在被调查。

正确答案:B, C, D

6. 多选题 题目ID:216191

关于上市公司并购重组财务顾问的职责, 下列说法正确的有 ()。「2017年」

- A 财务顾问应根据中国证监会的相关规定, 持续督导委托人依法履行相关义务
- B 财务顾问对同一事项作出的判断与其他证券服务机构的专业意见存在重大差异的, 可自行聘请相关专业机构提供服务
- C 在持续督导期间, 财务顾问应当结合上市公司披露的定期报告出具持续督导意见, 并在前述定期报告披露后的15日内向证券交易所报告
- D 财务顾问应当为每一项目建立独立的工作档案, 保存期不少于20年

解析:

选项C错误, 在持续督导期间, 财务顾问应当结合上市公司披露的定期报告出具持续督导意见, 并在前述定期报告披露后的15日内向上市公司所在地的中国证监会派出机构报告。选项D错误, 财务顾问的工作档案和工作底稿应当真实、准确、完整, 保存期不少于10年。

正确答案:A, B